رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٩٤٦ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٣١٠ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١٢/٢١هـ

الموضوعات

دعوى - شروط قبول الدعوى - فوات مدد التظلم - تحصن القرار الإداري.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن ترسية المنافسة على غيره - تضمن النظام مدداً محددةً للتظلم من القرارات الإدارية النهائية - الثابت عدم تظلم المدعي من القرار محل الدعوى إلا بعد فوات مدد التظلم النظامية - أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.

مستند الحكم

- المادة (٤/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنَّ المدعي تقدم بصحيفة دعواه أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٤/٨هـ، وخلاصة ما ورد فيها: أن المدعى عليها قامت بالإعلان عن طرح منافسة بالرقم (١٤٤١/١١٧)، وتقدم للمنافسة المعلن عنها، وذكر بأنه تم طلب عينه بعد فتح المظاريف بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ، وقام بتقديم ما طلب منه، والاتفاق مع

الشركات لغرض التوريد بعد إتمام التعاقد. وذكر بأن المدعى عليها بعد ذلك قامت بإلغاء المنافسة المعلن عنها، ويعترض على ذلك، خاتماً صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بالترسية عليه؛ لأحقيته في ذلك. وبقيد هذه الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، نظرتها الدائرة على النحو المبين في محاضر ضبط جلساتها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن تاريخ علم موكله بقرار المدعى عليها؟ قدم مذكرة أورد فيها: بأن موكله علم بالقرار محل الدعوى (إلغاء المنافسة) بتاريخ ١٤٤٢/٢/١هـ. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة حاصلها: الدفع بأنه تم الترسية في المنافسة المعلن عنها للشركة التي أوفت بكامل الشروط والمواصفات المعلن عنها، وهي مؤسسة (...) للتجارة، وأنه لم يتم ترسيتها على المدعي؛ لعدم الوفاء بالشروط والمواصفات المعلن عنها، خاتماً إجابته بطلب رفض الدعوى. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، رُفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها بناءً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بترسية المنافسة لصالحه؛ لذا فإن حقيقة الدعوى هي الطعن على قرار المدعى عليها بترسية المنافسة لصالح مؤسسة (...) للتجارة؛ لذا فإنَّ الدعوى تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية بموجب المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ؛ كونها من دعاوى إلغاء القرارات النهائية. كما تدخل هذه الدعوى

في اختصاص هذه المحكمة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما عن قبول الدعوى شكلاً، فبما أنَّ المادة (٤/٨) من نظام المرافعات أمام الديوان قد نصت على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم -إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية - أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ. وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعد مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه. ويجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار، وعلى وزارة الخدمة المدنية أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم، ويجب أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً، وإذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية لمصلحة المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ

إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة"، وبما أنَّ المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها بترسية المنافسة لصالح مؤسسة (...) للتجارة الصادر بعام ١٤٤١هـ، وأفاد بأنه علم بالقرار بتاريخ ١٤٤٢/٢/١هـ، ثم تقدَّم أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٤/٨هـ؛ مما يعني أن قرار المدعى عليها محل الدعوى تحصَّن بانقضاء المدد المنصوص عليها في المادة المشار إليها أعلاه؛ إذ لم يتقدم المدعي بالطعن على قرار المدعى عليها خلال الأجل النظامي المتعين لذلك؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى شكلاً.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٦٩٤٦) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من (...) ضد رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.